

PERJANJIAN BERLANGGANAN

ANTARA

PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI

DENGAN

RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

No. PIHAK PERTAMA : 038/DESNET/DESACCESS/RSOJ-MKS/IX/2023

No. PIHAK KEDUA : 1282/U00000/2023-S0

Pada hari ini, Selasa tanggal 22 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (22-08-2023) kami yang bertandatangan dibawah ini :

- I. PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 88 tanggal 28 Mei 2008, dibuat oleh dan dihadapan DIAN ARDIATI, SH, Notaris di Semarang dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor AHU/33311.AH.01.01. Tahun 2008 tertanggal 16 Juni 2008 beserta perubahan-perubahannya yang terakhir dengan Akta Nomor 01 Tanggal 22 Oktober 2018, yang dibuat oleh dan dihadapan RATIH NUGRAHENI, SH, Notaris di Demak dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0255613 tertanggal 23 Oktober 2018, dengan bidang usaha utama adalah Penyedia Jasa Akses Internet dengan merek jasa DESNET, sesuai ijin yang dikeluarkan oleh Dirjen Postel Nomor: 240/DIRJEN/2008 dengan cabang-cabang di wilayah Indonesia, berkedudukan di Semarang dan berkantor di Raffles Hills Square No. 8 A, Jl. Bukit Raya, Bukitsari, Semarang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh IGN. ADITYA MURTI DARMAWAN selaku Branch Manager berkantor di Menara Bosowa Lt. 06 Jl. Jend. Sudirman No. 05 Makassar, dari dan karenanya bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI. Untuk selanjutnya disebut DESNET atau PIHAK PERTAMA.
- II. PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC (PERTAMEDIKA IHC) QQ RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA Badan hukum yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia berkedudukan hukum di Jalan Kyai Maja Nomor 43 Kebayoran Baru Jakarta 12120, didirikan berdasarkan Akta Nomor 30 tanggal 21 Oktober 1997, dibuat dihadapan Ny. Sulami Mustafa, SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman RI Nomor: C2-18 HT.01.01.Th.98 tanggal 12 Januari 1998, yang perubahan terakhirnya dimuat dalam Akta Nomor 64 tanggal 16 Juni 2023, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-0114303.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 Juni 2023, dalam hal ini diwakili oleh **dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS** selaku **Direktur RS Otak dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT Pertamina Bina Medika IHC Nomor Kpts-1559/A00000/2021-S8 tanggal 5 November 2021, oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dengan demikian bertindak dan atas nama Badan Hukum tersebut di atas, yang selanjutnya disebut **PELANGGAN** atau **PIHAK KEDUA**.

Bersama-sama PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut sebagai PARA PIHAK

PARA PIHAK sebelumnya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **DESNET** adalah merek jasa dari **PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI** Perusahaan yang bergerak dalam bidang penyelenggara jasa telekomunikasi dan perdagangan perangkat berbasis protokol Internet/Data (IP) sesuai perijinan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi-Departemen Komunikasi dan Informatika Negara Kesatuan Republik Indonesia
2. Bahwa **PELANGGAN** bermaksud untuk berlangganan salah satu produk layanan dari **DESNET** yaitu **DESAccess** dan untuk hal tersebut **DESNET** menyetujui untuk menyediakan seperti yang dimaksud **PELANGGAN** tersebut.

Mengingat hal tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Berlangganan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

JENIS LAYANAN

1. Jenis Layanan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini adalah :
 - a. **DESAccess Metro Gold 100 Mbps** yang dipasang di **RS Otak Dan Jantung Pertamina Royal Biringkanaya** berkedudukan Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90242;
 - b. **DESNET** menyediakan backuplink broadband Up To 50 Mbps;
 - c. **DESNET** menyediakan 5 (lima) IP publik (netblock/29) untuk dialokasikan di perangkat milik **PELANGGAN**.
 - d. **DESNET** menyediakan peminjaman 2 unit Access Point RG-AP820-L(V3) dan 2 unit Ruijie Power Injector RG-E-120(GE) selama berlangganan

PASAL 2

JANGKA WAKTU BERLANGGANAN

1. Perjanjian Berlangganan ini berlaku selama **12 (dua belas) bulan**, terhitung sejak tanggal 01 bulan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (01-09-2023) sampai dengan tanggal 31 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (31-08-2024).

2. PARA PIHAK dapat melakukan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini sewaktu-waktu selama masa perjanjian.
3. Pada saat berakhirnya Perjanjian Berlangganan ini **PELANGGAN** wajib memberitahukan 30 (tiga puluh) hari sebelumnya kepada **DESNET**, apakah akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini.
4. **KEDUA BELAH PIHAK** menyatakan dengan tegas mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berkenaan dengan kewajiban mendapat ijin dari Pengadilan untuk pemutusan dan/atau Pengakhiran Perjanjian.

PASAL 3

PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. Dalam hal **PELANGGAN** menghendaki Penghentian Berlangganan, **PELANGGAN** diwajibkan untuk memberitahukan kepada **DESNET** secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
2. Penghentian Berlangganan oleh **PELANGGAN** tidak menghilangkan kewajiban pembayaran Biaya Berlangganan dari layanan yang sudah digunakan.

PASAL 4

HARGA BERLANGGANAN

1. Harga yang disetujui sebesar :

Biaya Berlangganan Perbulan:

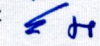
-----Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah)-----

2. Harga diatas sudah termasuk biaya instalasi.
3. Harga diatas sudah termasuk PPN 11%.

PASAL 5

PEMBAYARAN DAN SANKSI

1. Tagihan abonemen bulan berjalan diterbitkan setiap tanggal 5 di bulan berikutnya dan paling lambat dibayarkan tanggal 30 di bulan tersebut.
2. Setiap keterlambatan pembayaran atas Biaya Berlangganan yang harus dilakukan oleh **PELANGGAN**, akan dikenakan Biaya Keterlambatan sebesar 5% (Lima persen) perbulan dari Total Tagihan dan akan ditagihkan oleh **DESNET** pada invoice bulan berikutnya.
3. Jika keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh **PELANGGAN** lebih dari 14 (empat belas) hari setelah jatuh tempo, maka **DESNET** akan memutus sementara layanan **DESAccess** yang diberikan kepada **PELANGGAN**. Atas keputusan tersebut, **PELANGGAN** tetap diwajibkan membayar Biaya Berlangganan maupun biaya-biaya lainnya jika ada.

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

4. Bila terjadi seperti tersebut dalam ayat (2) dan (3) diatas maka Invoice Tagihan akan tetap ditagihkan kepada **PELANGGAN** dengan ketentuan sanksi seperti tersebut dalam ayat (2) sampai dengan terlunasinya tagihan tersebut.
5. Bahwa jika diperlukan tindakan-tindakan penagihan oleh **DESNET** kepada **PELANGGAN**, maka segala biaya penagihan itu baik di hadapan maupun di luar pengadilan termasuk biaya dan upah dari kuasa **DESNET** yang ditugaskan untuk melakukan penagihan, semuanya menjadi tanggungan dan wajib dibayar oleh **PELANGGAN**, dan **PELANGGAN** bersedia dituntut apapun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku hingga terlunasinya tagihan tersebut ;
6. Penyambungan kembali terhadap pemutusan seperti tersebut pada ayat (3) pasal ini **PELANGGAN** dikenakan biaya instalasi.
7. **DESNET** berkewajiban memberikan layanan sekecil-kecilnya 99% (Sembilan puluh sembilan persen) dari total layanan dengan pemberian restitusi kepada **PELANGGAN** dalam hal terjadi *Downtime* yang disebabkan oleh kerusakan pada perangkat atau *system* milik **DESNET**, yang akan diberikan pada *invoice* bulan berikutnya dengan penghitungan *Downtime* sebagai berikut :

Jumlah Jam *Downtime* X Biaya Berlangganan per Bulan (Pasal 4 ayat 1) = Restitusi ke Pelanggan

720

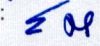
PELANGGAN dapat melakukan pembayaran kepada **DESNET** dengan jenis pembayaran **Cash** atau melalui **Transfer Bank** kepada rekening bank yang ditunjuk oleh **DESNET**, sebagai berikut :

Nama Penerima : PT DES TEKNOLOGI INFORMASI
Bank : MANDIRI
Cabang : KCP Semarang Srandol
Nomor Rekening : 135-0055889958

8. Pembayaran dianggap lunas setelah **DESNET** mengeluarkan bukti kwitansi/faktur atas pembayaran tersebut.

PASAL 6 **KETENTUAN LAIN-LAIN**

1. **DESNET** berkewajiban untuk memenuhi komitmen atas pelayanan teknikal 8 jam selama hari kerja yang menjadi tanggung jawab **DESNET**, menyangkut gangguan koneksi yang terjadi pada perangkat dari/milik **DESNET**, dengan pertimbangan bahwa pelayanan terbaik akan diberikan dalam kondisi yang memungkinkan.
2. Pelayanan atas gangguan koneksi yang disebabkan adanya kerusakan pada perangkat ataupun jaringan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

dari/milik **PELANGGAN** akan dikenakan biaya service setiap kedatangan yang akan ditagihkan bersamaan dengan tagihan bulan berikutnya.

3. **DESNET** tidak bertanggung jawab atas segala kebenaran, kesalahan dan kualitas informasi yang di kirimkan melalui koneksi **DESNET**.
4. **DESNET** menyediakan Peralatan yang diperlukan untuk dapat membuat koneksi ke system yang dimiliki oleh **PELANGGAN**.
5. **PELANGGAN** berkewajiban menjaga keamanan segala perangkat yang dipasang di lokasi pelanggan untuk membuat koneksi dari **DESNET** ke system **PELANGGAN**, yang dibuktikan dengan surat tanda terima perangkat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
6. **DESNET** berkewajiban memberikan dan/atau menyediakan Bandwith sebesar yang dimaksud dalam pasal 1 (satu), yang akan digunakan oleh **PELANGGAN** untuk mengakses internet.
7. **PELANGGAN** tidak dibenarkan dengan alasan apapun untuk menyewakan kembali dan/atau memperdagangkan layanan **DESAccess** kepada Pihak Lain diluar dari jaringan milik **PELANGGAN**.
8. Pelanggaran atas Pasal 6 ayat (7) diatas, maka **PELANGGAN** akan dikenakan sanksi berupa Tambahan Biaya Berlangganan sebesar 200% (dua ratus persen) dari Biaya Berlangganan yang telah ditetapkan Pasal 3 ayat point A diatas, disamping itu **PELANGGAN** bertanggungjawab penuh atas segala kerugian yang mungkin timbul pada **DESNET** atas tindakan yang dilakukan oleh **PELANGGAN** seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (07) diatas.
9. Tuntutan dari pihak ketiga ataupun pemerintah sebagai regulator atas pelanggaran yang dilakukan **PELANGGAN** seperti tersebut pada Pasal 6 ayat (7) diatas menjadi tanggung jawab **PELANGGAN**.
10. Penghentian Berlangganan oleh **PELANGGAN** kurang dari 12 (Dua belas) bulan berlangganan **PELANGGAN** akan dikenakan pinalti dengan perhitungan pinalti sebagai berikut:

Sisa Bulan Berlangganan X Biaya Berlangganan per Bulan (Pasal 4 ayat 1) X 50%

PASAL 7 **FORCE MAJEURE**

1. **KEDUA BELAH PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **KEDUA BELAH PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain : gempa bumi, topan, banjir besar, huru hara, perang, adanya tindakan dari pemerintah/Departemen yang sah membawahi Perusahaan yang bergerak dibidang Internet, Informasi dan Teknologi, serta Multimedia sehingga mempengaruhi perjanjian

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

ini.

3. Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang bersangkutan harus melaporkan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *force majeure*.

PASAL 8 **PENAMBAHAN**

1. Dalam hal **PELANGGAN** berkeinginan untuk menambah Jenis layanan **DESNET**, maka akan dibuat *Addendum* Perjanjian yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Dalam hal penambahan Bandwith, **PELANGGAN** tidak dikenakan biaya administrasi, kecuali jika ada perubahan biaya berlangganan atau penambahan perangkat.
3. Apabila **PELANGGAN** ingin memindahkan lokasi penerimaan data dan diperlukan pemindahan perangkat, maka **PELANGGAN** dikenakan Biaya Instalasi.

PASAL 9 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya surat pemberitahuan perselisihan dari salah satu pihak kepada pihak lain.
2. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu seperti dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar sebagai domisili umum dan tetap.

PASAL 10 **HUKUM DAN PERATURAN**

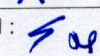
Perjanjian ini diatur, diinterpretasikan dan tunduk pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Republik Indonesia.

PASAL 11 **ADDENDUM**

Setiap perubahan, penambahan dan pengurangan ketentuan terhadap hal - hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, harus kemudian disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam bentuk *Addendum* yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini

PASAL 12 **KORESPONDENSI**

Setiap surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian akan diberitahukan

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II : 

atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat seperti tercantum dibawah ini:

PIHAK PERTAMA : PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI
Alamat : Menara Bosowa Lt. 06, Jl. Jend. Sudirman No. 05 Makassar

Untuk Perhatian : 1. Marketing
Nama : A.Rivarian Azza
Jabatan/Bagian : Marketing
No Hp : 089602490509
Email : azza@desnet.id
2. Finance
Nama : Risnawati Bontong
Jabatan/Bagian : Finance
No Hp : 082188970813
Email : risnawati@desnet.id

PIHAK KEDUA: RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Alamat : Jl. Pajjajiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Untuk Perhatian : 1. IT
Nama : Indar Prasetya
Jabatan/Bagian : Sf Officer Infastructure
No Hp : 081242098529
Email : rsoj.prb@gmail.com
2. Finance
Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Masing-masing PIHAK akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan.

Perjanjian ini dibuat dengan menggunakan bahasa dan istilah umum dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi yang telah dimengerti, dipahami dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI

IGN. ADITYA MURTI DARMAWAN
Branch Manager

PIHAK KEDUA
RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS
Direktur

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :

atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya pada alamat seperti tercantum dibawah ini:

PIHAK PERTAMA : PT. DES TEKNOLOGI INFORMASI

Alamat : Menara Bosowa Lt. 06, Jl. Jend. Sudirman No. 05 Makassar

Untuk Perhatian : 1. Marketing

Nama : A.Rivarian Azza
Jabatan/Bagian : Marketing
No Hp : 089602490509
Email : azza@desnet.id

2. Finance

Nama : Risnawati Bontong
Jabatan/Bagian : Finance
No Hp : 082188970813
Email : risnawati@desnet.id

PIHAK KEDUA: RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Alamat : Jl. Pajjajiang, Sudiang Raya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar

Untuk Perhatian : 1. IT

Nama : Indar Prasetya
Jabatan/Bagian : Sf Officer Infastructure
No Hp : 081242098529
Email : rsoj.prb@gmail.com

2. Finance

Nama : Muhammad Iskandar Zulkarnain, SE
Jabatan/Bagian : Officer Ar & Ap
No Hp : 081255588138
Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Masing-masing PIHAK akan segera memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain apabila terjadi perubahan alamat atau tempat pemberitahuan.

Perjanjian ini dibuat dengan menggunakan bahasa dan istilah umum dibidang telekomunikasi dan teknologi informasi yang telah dimengerti, dipahami dan disepakati oleh PARA PIHAK.

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditanda-tangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA
PT DES TEKNOLOGI INFORMASI**


PT. DES Teknologi Informasi

IGN. ADITYA MURTI DARMAWAN
Branch Manager

**PIHAK KEDUA
RS OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL
BIRINGKANAYA**


Rumah Sakit Otak & Jantung
Pertamina Royal Biringkanaya

Dr. MUHAMMAD AHSAN, MARS
Direktur

Paraf	PIHAK I : 
	PIHAK II :